# Nuestros saberes:



Raúl Barajas, CIUDAD DE MÉXICO

Libro para alumnos, maestros y familia

## QUINTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

5°_NS_P-001-007.indd 1 27/02/24 18:20

EXPLOREMOS

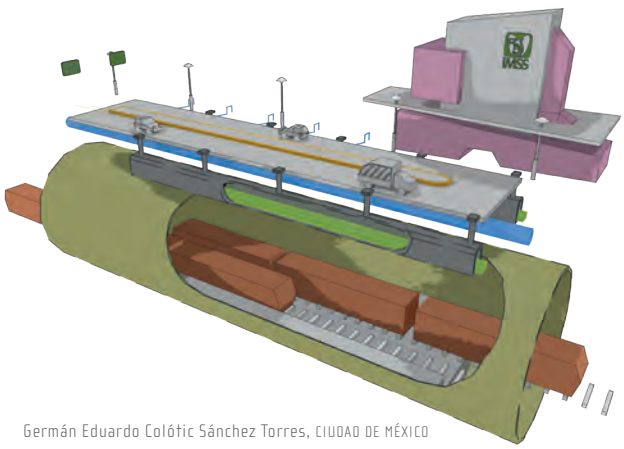
# Servicios públicos y bienestar colectivo

## Necesidades y bienestar

Gozar de salud, educación, esparcimiento, comunicación, seguridad y justicia es necesario para el bienestar de todas las personas. Sin una carretera o avenida con seguridad para ir de casa a la escuela, los estudiantes no podrían ejercer su derecho a transitar por ella y tampoco conocerían las normas para hacerlo sin poner en riesgo su integridad física. Por lo general, estos caminos los proporciona el gobierno, y quienes habitan el territorio tienen la libertad de aprovecharlos para su bienestar (transitar hacia otra entidad, país o sólo para ir al trabajo, visitar un familiar, entre otras).

## Servicio público

Es la acción que emprende el gobierno para atender las necesidades de la población por medio de cada uno de sus servidores públicos y dependencias.




Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

## Objetivos de los servicios públicos

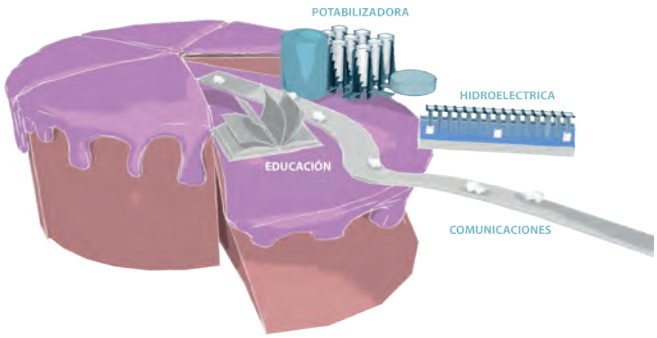
El objetivo de todo servicio público es la atención de necesidades básicas para el desarrollo integral de las personas, para lo cual se requiere de la infraestructura adecuada y personal capacitado. A continuación, algunos ejemplos:

- El servicio de educación, que se brinda en las escuelas de los diferentes niveles educativos, cubre precisamente la necesidad de educación.
- El servicio de salud, que se proporciona en clínicas y hospitales, entre otros, favorece que las personas tengan una vida saludable.
- El servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos contribuye a mitigar los impactos negativos de éstos en el ambiente y, en consecuencia, en la salud de las personas.
- El servicio de transporte, entre otras cosas, permite que la gente pueda desplazarse de un lugar a otro para vivir o trabajar.

Las localidades cuentan con diversos servicios públicos, como parques, hospitales, carreteras y escuelas. En las calles es posible encontrar policías, bomberos y distintas personas que trabajan todos los días para cubrir las necesidades de las comunidades. Pero ¿quién paga por todos estos servicios? Lo hace el Estado gracias a la recaudación de impuestos.

## Impuestos

Los impuestos son una contribución monetaria al Estado que tanto ciudadanos como empresas hacen al adquirir bienes, por pagar el derecho de servicios o por ingresos económicos. Los impuestos están destinados al gasto público: al pago de los servicios a los que se tiene derecho porque cubren necesidades básicas que no pueden ser solventadas por los recursos particulares.




Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO



Anverso

**Moneda**
**República Mexicana**
**1/4 Real**, Sonora, 1859.
**Cobre**
**Diámetro** 32 mm
**Colección** Casa de Moneda de México.
**Museo** Numismático Nacional.

## Derecho de acceso a la información pública

Es el derecho que reconoce el acceso libre y gratuito a la información sobre las funciones que desempeña el gobierno de acuerdo con sus facultades. Si una comunidad está interesada en conocer las actividades que el gobierno efectúa para atender la salud pública, puede solicitar la información a las autoridades correspondientes, y éstas tienen la obligación de entregarla.

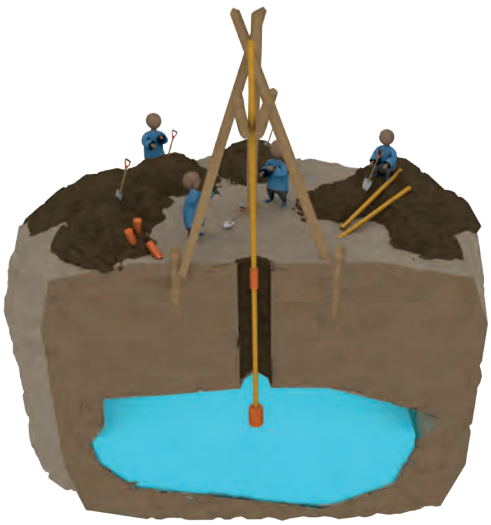
### PROFUNDICEMOS

La escuela es el escenario propicio para acompañar a los estudiantes en el reconocimiento de los servicios públicos, las necesidades que cubren y la infraestructura que se requiere para ello. Por ejemplo, puede explicarles que para cubrir las necesidades educativas, el servicio público de educación debe contar con maestras y maestros, así como con las instalaciones para la impartición de clases, entre otros elementos. Desde la escuela se puede:

- Motivar a los estudiantes a que platiquen sobre otros servicios públicos que identifiquen en su comunidad y compartan los beneficios de éstos y su importancia para la vida de las personas.
- Guiar a los estudiantes para reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿cómo se asignan los servicios públicos?, ¿qué es un servidor público?, ¿cuál es su trabajo? Se pueden tomar como ejemplos los referentes de actividades y recursos de uso cotidiano, como los Libros de Texto Gratuitos (LTG), marcadores para el pizarrón, borrador, entre otros. A la acción de distribuir los LTG, en la cual participan servidores públicos desde la imprenta en una entidad hasta la entrega a cada uno de los estudiantes en su propia escuela, se le conoce como *administrar los recursos públicos*. Para un mejor entendimiento de este término puede presentar el siguiente ejemplo: Si un estudiante quiere compartir su almuerzo con sus amigos, deberá repartirlo de modo que cada uno tenga su parte. De la misma manera, en el país se administran los recursos para que existan los servicios públicos y cada ciudadano se beneficie con ellos.

El Estado es el encargado de garantizar la satisfacción de algunas de las necesidades básicas por medio de los servicios públicos. Platique con los estudiantes sobre qué necesidades deben ser cubiertas para la vida y el bienestar.

Con este derecho, los ciudadanos pueden conocer las decisiones de las autoridades y los recursos utilizados. Así, se fortalece la democracia con la participación de toda la sociedad.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

## SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

Aunque los servicios públicos deberían tener una cobertura general, no todas las comunidades cuentan con ellos. Además, los servicios que hay no siempre son utilizados correctamente; por ejemplo, cuando se desperdicia el agua o se contaminan los espacios públicos al tirar basura. Las siguientes actividades familiares pueden contribuir a aprovechar mejor los servicios.

- Realizar actividades de esparcimiento en plazas públicas y parques para recuperar los espacios.
- Revisar los consumos de agua y luz eléctrica en casa.
- Analizar el costo de los servicios como luz y agua. Dividir el monto de cada uno entre el total de los integrantes de la familia para que cada quien identifique el costo de estos servicios como parte de la infraestructura de los servicios públicos, el cual pueden confirmar y orientar con el ejercicio del derecho a la información.
- Conversar sobre las obras públicas y los servicios con los que se cuenta gracias al pago de impuestos.

Los servicios públicos existen para proveer de bienestar a las comunidades, por lo que es importante crear la conciencia del cuidado y uso responsable que se puede hacer con ellos.

Guíe la discusión con los estudiantes en torno a las necesidades que sí son cubiertas por el Estado y las que no. Para profundizar en el tema, puede reproducir el siguiente recurso: SIPINNA nacional (10 de octubre de 2022). "7.- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral." [video], en *SIPINNA nacional*.

Disponible en
http://bit.ly/3Ufn4eM

El derecho de acceso a la información es una oportunidad para participar desde distintos roles sociales en la democracia y orientar a los estudiantes sobre la importante corresponsabilidad de la transparencia en el ejercicio del servicio público. Gracias a este derecho, los ciudadanos pueden recibir la información sobre cómo se administran los recursos que requieren los servicios públicos.

El crecimiento de la información de los medios de comunicación masiva, muchas veces, ocasiona que se piense que las notas de mayor difusión dicen la verdad sólo por el hecho de estar publicadas; esto hace que se renuncie al derecho de verificar directamente las acciones y decisiones del gobierno en las que también pueden participar los ciudadanos; por ejemplo, a través de comités que representen las necesidades de la comunidad ante las autoridades responsables. Por ello, es muy importante orientar a los estudiantes para que reconozcan las fuentes de información oficiales o los procesos para recibir de la institución a cargo de cada servicio público lo que se les solicite.

EXPLOREMOS

# Derechos de autor

Dentro de los derechos culturales y el derecho a la libertad creativa de todo ser humano se contemplan los derechos de autor; es decir, aquellos que corresponden a las personas que crean obras literarias (como novelas, obras de teatro, poemas), obras de referencia (diccionarios y enciclopedias, entre otras) y todo tipo de obras artísticas (como películas, composiciones musicales, coreografías, dibujos, fotografías, esculturas, edificios o monumentos). Además, los derechos de autor brindan la libertad y exclusividad de disponer y decidir cómo usar y explotar económicamente las obras.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

En México, quienes crean una obra a partir de una idea original y la plasman en un soporte material (papel, video, audio, lienzo, entre otros) son autoras o autores.

## Derechos morales y patrimoniales

Un tratado internacional tiene el mismo valor y obligación que una constitución para las instituciones y personas de un país. Cuando faltan leyes específicas sobre algún aspecto, los tratados internacionales ayudan a orientar las acciones en torno a los derechos.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

El Convenio de Berna es el máximo tratado internacional en derechos de autor y México lo suscribió en el año de 1975. En él se contemplan dos tipos de derechos de autor:

a) Los derechos morales, que mantienen un vínculo personal entre autoras y autores con sus obras, incluyen:

- Ser reconocido como autor de la obra (derecho de paternidad). El autor puede elegir si su obra lleva su nombre real o un seudónimo.
- Oponerse a cualquier modificación de la obra que pueda perjudicar su honor o reputación (derecho de integridad).

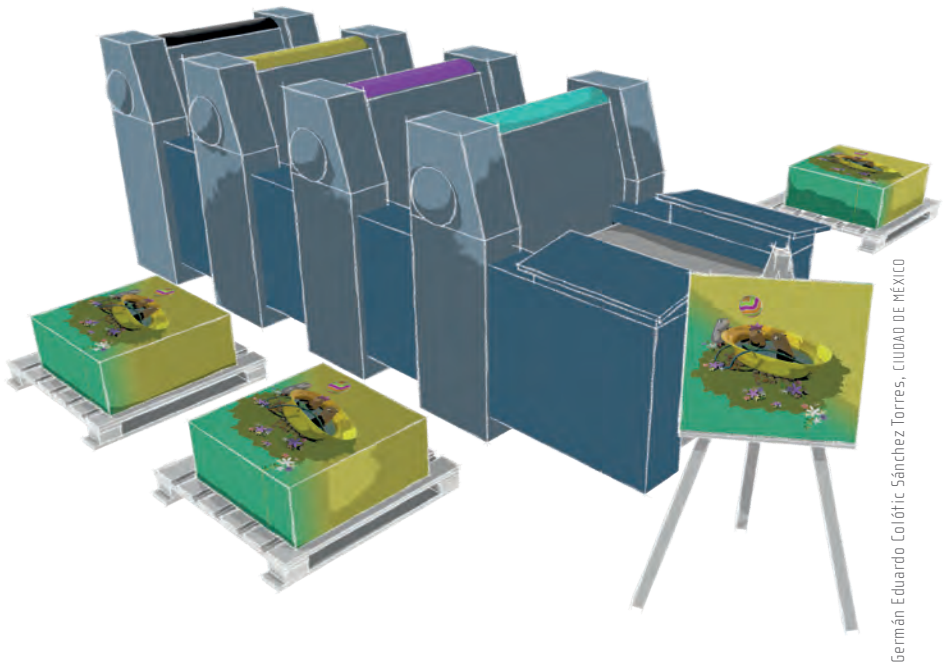
b) Los derechos patrimoniales o de carácter económico, por los cuales tanto autoras como autores tienen derecho a recibir retribución:

- Reproducir la obra al fotocopiar, descargar, grabar, fotografiar, digitalizar, escanear, entre otras.
- Traducir a otros idiomas.
- Adaptar la obra, lo cual implica una transformación que modifica el tipo de obra, por ejemplo, convertir una novela en una película.
- Exhibir o presentar la obra al público; por ejemplo, la exposición de fotografía o pintura en un museo o galería de arte, representar una obra de teatro o tocar en un concierto.
- Distribuir la obra vendiendo los ejemplares.
- Transmitir la obra, por ejemplo, con el estreno mundial de una canción en una estación de radio o una película por una plataforma digital.
- Comunicar al público una obra; por ejemplo, al subir canciones a una plataforma digital o a una estación de radio por internet.



Reverso

**Moneda 1/2 Real**
**1/2 Real**, 1813.
**Cobre**
**Diámetro** 18 mm
**Colección** Casa de Moneda de México.
**Museo** Numismático Nacional.



Germán Eduardo Colófic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

En resumen, una obra protegida por derechos de autor no puede ser reproducida, traducida, adaptada, exhibida, distribuida o presentada al público sin el permiso de la autora o el autor. Esto es lo que significa la frase "Todos los derechos reservados". En caso de que una persona se presente como autora o autor de una obra ajena, comete un delito.

Autoras y autores son los únicos, originarios y perpetuos titulares de sus derechos morales y van unidos a su persona, lo que significa que les corresponden en exclusiva, pues los derechos patrimoniales les permiten obtener recursos económicos de sus obras, ya sea mediante cesiones o licencias, sujetos a una vigencia y ciertos límites para garantizar el acceso a la cultura, la educación o la información, toda vez que se permite, por ejemplo, la cita de textos o el uso de breves fragmentos para una crítica o investigación.



## Proceso de autoría

Si alguien ha imaginado que podría ser un autor, algo importante que debe tener en cuenta es que no basta con imaginar una cosa o tener muchas ideas en mente, sino que se deben plasmar en un soporte material (papel, madera, video, entre otros) para que sea una obra protegida por derechos de autor. Por ejemplo, si alguien imagina una historia que sería un magnífico cuento, pero no la escribe, ¿cómo podría demostrar que es de su autoría?

## Propiedad intelectual

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2021), "la propiedad intelectual (PI) se refiere a las creaciones del intelecto: desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos y otros signos utilizados en el comercio". La propiedad intelectual se divide en dos categorías principales, como se muestra en el siguiente esquema:

